Socrative Extractor

Contrôle continu droit des contrats ESGI - Initial classe 2 S2

Save document

Question 1

Quelle est la différence entre une nullité relative et une nullité absolue ?

A La nullité relative est relativement peu grave alors que la nullité absolue est absolument très grave

B La nullité relative ne concerne qu'une personne victime alors que la nullité absolue concerne non seulement cette personne mais l'intérêt général

C La nullité relative concerne une nullité qui touche une partie du contrat alors que la nullité absolue concerne l'ensemble du contrat

D OBI-WAN KENOBI

Question 2

L'exception d'inexécution est :

A est mécanisme qui permet de ne pas exécuter son obligation si l'autre contractant cesse d'exécuter la sienne

B est le constat selon lequel on s'aperçoit que l'autre contractant refuse d'exécuter son obligation

C est la permission, sans motif légitime, de ne pas exécuter l'obligation contractuelle à laquelle on est pourtant tenu

Question 3

Un fait juridique est :

A Un contrat signé qui n'est pas respecté jusqu'au bout

B Une manifestation de volonté qui produit des effets de droit

C Des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit

Question 4

Un contrat à exécution successive est :

A celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique

B celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps

C celui qui disparait instantanément dès qu'il est résilié

D celui qui succède à un autre contrat débuté par quelqu'un d'autre

Question 5

Le principe de l'effet relatif des contrats veut que :

A Si A et B signent ensemble un contrat il ne peut pas avoir de conséquences sur C qui n'est pas signataire

B Si A et B signent ensemble un contrat il peut avoir de conséquences sur C qui n'est pas signataire

C Si A et B signent ensemble un contrat ils peuvent inviter plus tard C à le signer

Question 6

Le dol se définit comme

A une manœuvre destinée à induire une personne en erreur en vue d'obtenir son consentement pour la conclusion d'un contrat.

B une pression morale exercée sur une personne pour faire en sorte qu'elle signe un contrat

C le fait de s'apercevoir qu'une offre de contracter n'est plus valable du fait de l'écoulement du temps

Question 7

Si un contrat de vente est considéré comme nul et que les parties doivent, pour l'une récupérer les sommes versées et l'autre récupérer son bien et que la chose objet de la vente a été dégradée entre temps

A Si la dégradation est le fait de l'acheteur, celui-ci devra payer le coût de la remise en état

B Si la dégradation est liée à un cas de force majeure (événement irrésistible et imprévisible ex : cyclone ou tremblement de terre), l'acheteur ne devra pas supporter le coût de la remise en état.

C Quelle que soit la raison de la dégradation et l'origine de celle-ci, l'acheteur devra rembourser le coût de la dégradation que le vendeur aura subi

Question 8

Une promesse de porte fort est

A un engagement pris par une personne à l'égard d'une autre d'obtenir d'un tiers l'exécution d'un contrat auquel il n'est pas partie

B un engagement pris par une personne de signer un contrat

C Le fait de signer en tant que caution un contrat qui ne nous est pas directement profitable

Question 9

La gestion d'affaire concerne le cas d'une personne, le gérant d'affaire qui

A s'immisce dans les affaires d'une autre personne, le maître de l'affaire, pour lui rendre service alors même qu'il n'y a pas été invité

B s'engage à gérer la société d'une autre personne après avoir reçu une demande de sa part et contre rémunération

C loue temporairement la société d'une autre personne contre un certain montant et qui en contrepartie percevra tous les bénéfices générés par la société durant le temps du contrat

Question 10

La répétition ou restitution de l'indu est

A l'hypothèse où celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû et qui est tenu de le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu

B l'hypothèse où celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû et qui n'est pas tenu de le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu

Question 11

un contrat consensuel est un contrat

A qui se forme après l'accomplissement d'une formalité

B qui se forme par la seule volonté des parties

C qui se forme sans les parties ne se poursuivent ensuite devant les tribunaux

D dont la validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi

Question 12

L'affaire Poussin

A concerne la remise en cause d'une vente d'un tableau estimé à un prix inférieur au prix réel et qui a été vendu à un prix plus bas que ce qu'il aurait dû être

B concerne la remise en cause d'une vente d'un tableau estimé à un prix supérieur au prix réel et qui a été vendu à un prix plus haut que ce qu'il aurait dû être

C le vente d'un tableau à un acheteur qui a été trompé sciemment par le vendeur concernant la valeur réelle du tableau

Question 13

Un contrat de gré à gré est un contrat

A dont le contenu proposé par l'une des parties n'est pas négociable par l'autre

B dont le contenu est librement négocié entre les parties

C qui s'exécute étape par étape

Question 14

La stipulation pour autrui

A correspond au fait d'être mandaté par quelqu'un pour signer un contrat à la place de quelqu'un

B correspond au fait d'obtenir l'engagement d'une personne qu'elle donnera ou fera quelque chose au bénéfice d'un tiers

C correspond à assumer le risque contractuel pris par une personne en prenant sa place dans le contrat

Question 15

L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité

A Vrai

B Faux

Question 16

Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence

A Vrai

B Faux

Question 17

La théorie de l'émission consiste à considérer qu'un contrat est formé quand :

A Celui qui a fait l'offre l'envoi à celui qui est censé l'accepter

B Celui qui a reçu l'offre l'accepte puis la renvoie signée par voie postale à celui qui lui a fait l'offre

C Celui qui a fait l'offre reçoit de celui qui l'a acceptée son accord par voie postale

D Celui qui a reçu l'offre émet un appel téléphone pour dire qu'il est d'accord pour signer

Question 18

Il n'est pas possible d'obtenir la nullité d'un contrat quand il est établi que le contractant n'a pas menti mais a toutefois gardé le silence sur une information essentielle pour son co-contractant

A Vrai

B Faux

Question 19

Le juge refuse d'annuler le contrat si l'erreur commise par le contractant est trop grossière.

A Vrai

B Faux

Question 20

Si un contrat de vente est considéré comme nul et que les parties doivent, pour l'une récupérer les sommes versées et pour l'autre récupérer son bien alors que la chose, objet de la vente, a été améliorée entre temps par l'acheteur

A Le vendeur doit rembourser le coût de toutes ces améliorations à l'acheteur

B Le vendeur n'est pas tenu de rembourser le coût des améliorations à l'acheteur

C Le vendeur ne sera tenu de rembourser à l'acheteur que le coût des améliorations utiles